

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5490/2538

กรมสามัญศึกษา
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กมลพานิช
และก่อสร้างกับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 587

สัญญาจ้างข้อ19(1)ระบุว่าถ้าจำเลยส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา จำเลยยอมให้โจทก์ปรับเป็นรายวันนับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา และตามสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อสัญญาว่าถ้าจำเลยไม่ลงมือทำการก่อสร้างเลยได้ กำหนดเบี้ยปรับกันไว้อย่างไรเบี้ยปรับตามสัญญาข้อ19(1)เป็นเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ สำหรับกรณีที่จำเลยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากันแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่าจะใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่จำเลยได้ลงมือทำการก่อสร้างแล้วแต่การก่อสร้างนั้นไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยที่ยังมิได้ทำการก่อสร้างตามสัญญาเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา ข้อ19(1)จากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาจ้าง

ก่อสร้างอาคารแก่โจทก์โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าปรับจำนวน 251,160 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ให้การ ต่อสู้ คดี ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 3 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

โจทก์ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานของโรงเรียนวัดโพธิ์ผักให้จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ลงมือทำการก่อสร้างเลย โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 19(1) จากจำเลยที่ 1 หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ตามสัญญาจ้างข้อ 19(1) ระบุว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์ปรับเป็นรายวัน นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา และตามสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อสัญญาว่าถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ลงมือทำการก่อสร้างเลยได้กำหนดเบี้ยปรับกันไว้อย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่าค่าปรับหรือเบี้ยปรับตามสัญญาข้อ 19(1) เป็นเบี้ยปรับที่กำหนดไว้สำหรับกรณีที่ผู้รับจ้างคือจำเลยที่ 1 ส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่าจะใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่จำเลยที่ 1 ได้ลงมือทำการก่อสร้างแล้ว แต่การ

ก่อสร้างนั้นไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยที่ยังมิได้ทำการก่อสร้างตามสัญญาเลยเช่นนี้โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 19(1) จากจำเลยที่ 1

พิพากษายืน

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>